■ 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 시행령 [별표 3] <개정 2026. 10. 20.>

행정처분의 기준(제14조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수별 처분기준의 적용일은 위반행위에 대하여 처분을 한 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위(행정처분 후의 위반행위만 해당한다)를 적발한 날로 한다.

나. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다.

다. 행정처분기준이 시정명령 또는 지정표시의 변경명령인 경우에는 1개월 이상의 기간을 정하여 시정 또는 변경을 명하고, 그 기간 동안 위반사항이 시정되지 않으면 2차 위반한 것으로 본다.

2. 개별기준

위반사항	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제25조 제1항제1호	지정취소		
나. 지정표시의 사용정지명령을 위반하여 그 사용정지기간 중에 지정표시를 한 경우	법 제25조 제1항제2호	지정취소		
다. 폐업, 업종전환 등의 사유로 해당 농산물 직거래사업장에서 농산물 직거래를 할 수 없다고 인정되는 경우	법 제25조 제1항제3호	지정취소		
라. 법 제21조제2항에 따른 지정 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제25조 제1항제4호	시정명령	지정표시 사용정지 1개월	지정취소
마. 법 제22조제5항을 위반하여 변경사항을 신고하지 않거나 중요 사항에 대한 변경지정을 받지 않고 변경한 경우	법 제25조 제1항제5호	시정명령	지정표시 사용정지 3개월	지정취소
바. 법 제24조제2항을 위반하여 지정표시를 한 경우	법 제25조 제1항제6호	지정표시 제거명령		
사. 법 제24조제4항을 위반하여 기준에 맞지 않게 지정표시를 한 경우	법 제25조 제1항제6호	지정표시 변경명령	지정표시 사용정지 1개월	지정표시 사용정지 3개월